# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE — PROMOTER

*Vincità S.r.l. — Concessione ADM n. 16031*

*Tra*

La società **VINCITU' S.R.L** titolare della concessione per il gioco a distanza n° **16031** con sede legale in Via G. Porzio CDN is f10, CAP 80143 Napoli e sede in Via Ettore Reina 7, Monza (MB) CAP 20900 Partita IVA/Codice Fiscale **02606180640** legalmente rappresentata dal signor **Saviano Gianmarco** di seguito denominata Concessionario

**E**

Il/La signor/a _____ rappresentante legale della _____

con sede legale a _____ in via _____ N° _____ CAP _____

TEL. _____ CELL. _____ E-MAIL _____

sede operativa a _____ in via _____ N° _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____ di seguito denominato: Promoter

presentato da _____ commerciale denominato atto pattizio.

Indirizzo IP Pubblico: _____

---

**Articolo 1 – Premesse e oggetto**

Il Concessionario intende avvalersi della collaborazione del Promoter per la promozione e distribuzione delle ricariche nonchè per l'individuazione, la selezione e la presentazione di soggetti idonei ad affiliarsi come Punti Vendita Ricariche (PVR) nell'ambito della rete del Concessionario, ai sensi del D.Lgs. 41/2024 e della Convenzione di Concessione ADM n. 16031.

Il Promoter agisce esclusivamente in ambito B2B (business-to-business): non ha contatto diretto con gli utenti finali e non svolge alcuna attività di raccolta giocate né di promozione dei giochi ai consumatori. Le attività del Promoter non sono soggette al divieto pubblicitario del Decreto Dignità (D.L. 87/2018) in quanto non dirette al pubblico dei giocatori, ma si conformano comunque ai principi di correttezza commerciale e alle normative applicabili.

**Articolo 2 – Attività del Promoter**

**2.1** Il Promoter si impegna a svolgere, a proprio rischio e spese, le seguenti attività:

**a.** individuazione di soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente idonei a operare come PVR nell'ambito della rete del Concessionario, nel territorio geografico concordato;

**b.** primo contatto e presentazione dell'opportunità di affiliazione come PVR, fornendo informazioni accurate sull'attività, sugli obblighi contrattuali e sulle condizioni economiche;

**c.** verifica preliminare che i candidati PVR soddisfino i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e dal Concessionario (requisiti reputazionali, autorizzazioni amministrative, iscrizione o iscrivibilità all'Albo PVR);

**d.** raccolta della documentazione iniziale del candidato PVR (visura camerale, documenti di identità degli amministratori, licenze/autorizzazioni) e trasmissione al Concessionario;

**e.** supporto al candidato PVR nelle fasi di onboarding fino alla completa attivazione del contratto PVR con il Concessionario;

**f.** Mantenimento di un rapporto continuativo con i PVR della propria rete, segnalando al Concessionario eventuali criticità operative o di compliance.

**g.** Distribuzione ricariche ai pvr affiliati tramite il suo operato.

**2.2** Il Promoter non è autorizzato a: (i) sottoscrivere contratti in nome o per conto del Concessionario; (ii) fare dichiarazioni vincolanti sulle condizioni economiche del Concessionario al di fuori di quelle ufficiali; (iii) raccogliere denaro, ricariche o documenti di gioco dagli utenti finali; (iv) svolgere attività pubblicitarie dei giochi verso i consumatori finali.

**Articolo 3 – Obblighi del Promoter**

**a.** Operare nel rispetto della normativa vigente, inclusa la normativa in materia di agenti e mediatori commerciali, di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 per i profili applicabili) e di protezione dei dati personali (GDPR).

**b.** Presentare al Concessionario esclusivamente candidati PVR che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa ADM, dalla Convenzione di Concessione e dal Concessionario stesso.

**c.** Non presentare soggetti che risultino cancellati dall'Albo PVR nei periodi di interdizione previsti dalla normativa vigente.

**e.** Mantenere riservate le informazioni commerciali, tecniche e operative del Concessionario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività, anche dopo la cessazione del contratto.

**f.** Non operare contemporaneamente come promoter per concorrenti diretti del Concessionario senza preventivo accordo scritto.

**g.** Comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati presentati.

**h.** Consentire al Concessionario di verificare, su richiesta, le modalità di svolgimento della propria attività e la documentazione raccolta sui candidati PVR.

**i.** Il Promoter è obbligato in solido con il PVR (da lui presentato) al pagamento delle ricariche distribuite in conto vendita.

**Articolo 4 – Verifica KYB (Know Your Business) dei candidati PVR**

**4.1** Prima di presentare un candidato PVR al Concessionario, il Promoter è tenuto a svolgere una verifica preliminare di conformità del candidato (c.d. Know Your Business — KYB), raccogliendo e trasmettendo al Concessionario la seguente documentazione:

**a.** visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi dalla presentazione), con indicazione di sede legale, oggetto sociale, codici ATECO, amministratori e titolari effettivi;

**b.** documento di identità in corso di validità e codice fiscale del titolare/legale rappresentante e di ogni soggetto che rivesta la qualifica di amministratore o titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/2007;

**c.** licenze e autorizzazioni amministrative detenute per l'esercizio dell'attività (licenza ex art. 86 TULPS, SCIA, o equivalente), con relativa scadenza;

**d.** dichiarazione sostitutiva del candidato PVR attestante: (i) assenza di condanne definitive per reati dolosi; (ii) assenza di procedure di fallimento, liquidazione o altre procedure concorsuali; (iii) assenza di misure interdittive o di prevenzione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011; (iv) non iscrizione in elenchi di soggetti sanzionati (liste UE/ONU);

**e.** ogni ulteriore documentazione richiesta dal Concessionario in funzione del profilo di rischio del candidato.

**4.2** Il Promoter dichiara di aver effettuato la verifica KYB con diligenza professionale prima di trasmettere la documentazione al Concessionario. In caso di documentazione falsa, alterata o incompleta presentata dal candidato PVR all'insaputa del Promoter, quest'ultimo è esonerato da responsabilità purché abbia adottato le ordinarie misure di verifica. Qualora invece emerga che il Promoter era a conoscenza delle irregolarità o le abbia facilitate, il Concessionario si riserva di agire in regresso per il risarcimento di ogni danno subito.

**4.3** Il Promoter non può presentare candidati PVR che risultino: (i) già contrattualizzati con il Concessionario in via diretta o tramite altro promoter; (ii) cancellati dall'Albo PVR per cause disciplinari nei 24 mesi precedenti la presentazione; (iii) riconducibili a soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia. La presentazione in violazione del presente comma costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

**4.4** I dati personali raccolti nell'ambito della verifica KYB sono trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003; il Promoter acquisisce il consenso informato dei candidati prima della trasmissione al Concessionario.

### Articolo 5 – Obblighi del Concessionario

**a.** Fornire al Promoter la documentazione, i materiali informativi e gli strumenti necessari per presentare correttamente l'offerta di affiliazione PVR.

**b.** Comunicare al Promoter entro 15 giorni lavorativi l'esito della valutazione di ogni candidato PVR presentato.

**c.** Riconoscere al Promoter il corrispettivo di cui all'art. 6 per ogni PVR attivato validamente.

**d.** Informare il Promoter di eventuali variazioni alle condizioni di affiliazione PVR con congruo preavviso.

### Articolo 6 – Corrispettivo

**6.1** Gli Aggi, corrispettivi riconosciuti al Promoter per ogni PVR presentato e attivato con contratto valido dal Concessionario è determinato secondo le condizioni economiche stabilite nell'Allegato B, parte integrante del presente contratto, ed è composto da un override ricorrente: percentuale sulle commissioni maturate dal PVR introdotto, per tutta la durata del contratto PVR, nella misura indicata nell'Allegato B, calcolata mensilmente.

**6.2** Il corrispettivo è dovuto solo al verificarsi dell'attivazione effettiva del contratto PVR e non per la sola presentazione del candidato.

**6.3** La liquidazione avviene mensilmente; il Promoter emette fattura entro il 10 del mese successivo al maturato.

**6.4** Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui all'Allegato B, con comunicazione scritta via PEC al Promoter con preavviso di almeno 30 giorni, nei seguenti casi:

**a.** Attività collusive: qualora il Concessionario accerti o abbia fondato motivo di ritenere che il Promoter abbia posto in essere, direttamente o indirettamente, comportamenti collusivi con uno o più candidati PVR ovvero con altri soggetti della rete, finalizzati a ottenere un corrispettivo non corrispondente all'effettivo apporto commerciale (es. presentazione fittizia di PVR già noti al Concessionario, accordi per la divisione del corrispettivo con i PVR introdotti, gonfiamento artificioso dei volumi ai fini del calcolo dell'override). In tali casi il Concessionario si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8 e di richiedere la restituzione dei corrispettivi indebitamente percepiti;

**b.** Mancato raggiungimento del numero minimo di PVR: qualora il numero di PVR attivi introdotti dal Promoter e regolarmente contrattualizzati con il Concessionario sia inferiore a 5 (cinque) unità, misurato al termine di ogni periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In tal caso il Concessionario può rivedere le condizioni economiche dell'Allegato B in misura proporzionale al volume effettivamente raggiunto, dandone comunicazione scritta al Promoter.

**6.5** In caso di modifica delle condizioni economiche ai sensi del comma 6.4, il Promoter ha facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza penali, conservando il diritto all'override ricorrente sui PVR già attivati per i 6 mesi successivi alla cessazione.

### Articolo 7 – Durata e rinnovo

**7.1** Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito per periodi annuali salvo disdetta scritta da inviarsi via PEC con preavviso di almeno 60 giorni.

**7.2** Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di 60 giorni, senza necessità di motivazione.

**7.3** In caso di recesso, il Promoter conserva il diritto all'override ricorrente sui PVR già attivati, per i 6 mesi successivi alla cessazione del contratto.

### Articolo 8 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di: (a) presentazione di candidati PVR con false dichiarazioni o documentazione non veritiera, inclusa la violazione degli obblighi di verifica KYB di cui all'art. 4; (b) conflitto di interessi non dichiarato; (c) violazione degli obblighi di riservatezza; (d) mancato rispetto delle norme AML e antiriciclaggio applicabili; (e) procedure concorsuali a carico del Promoter; (f) violazione del divieto di attività collusive di cui all'art. 6.5, lettera a).

### Articolo 9 – Riservatezza e dati personali

**9.1** Il Promoter si impegna a trattare i dati personali dei candidati PVR esclusivamente per le finalità del presente contratto e in conformità al GDPR e al D.Lgs. 196/2003, raccogliendo i necessari consensi prima della trasmissione al Concessionario.

**9.2** Il Promoter è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per i dati dei candidati PVR trasmessi al Concessionario (Allegato C).

**9.3** Gli obblighi di riservatezza sulle informazioni commerciali del Concessionario sopravvivono alla cessazione del contratto per un periodo di 3 anni.

### Articolo 10 – Indipendenza e natura del rapporto

Il Promoter opera come collaboratore autonomo e indipendente. Il presente contratto non configura un rapporto di agenzia ai sensi del D.Lgs. 59/2010, di lavoro subordinato, né di associazione in partecipazione. Il Promoter è l'unico responsabile degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi connessi alla propria attività.

### Articolo 11 – Foro competente e legge applicabile

Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

**Data e Luogo : _____**

| Il Titolare della **Vincitu S.R.L.** | **Promoter** |
| --- | --- |
| _____ | _____ |